

刑法

No419

R1-18

(配点: 2)

月 日

月 日

司法作用に対する罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 証人等威迫罪は、判決確定前であれば、その事件で証人として証言を終えた者を威迫した場合でも、成立する。
2. 証人等威迫罪は、公判の結果に何らかの影響を及ぼそうとする意図がなければ、成立しない。
3. 偽証罪は、証人がした虚偽の陳述が裁判の結果に影響しないのであれば、成立しない。
4. 偽証罪は、証人が殊更記憶に反する陳述をした場合でも、陳述内容が真実であれば、成立しない。
5. 虚偽告訴罪は、告訴の内容が客観的真実に合致していた場合でも、申告者が虚偽であると認識していれば、成立する。

No419	司法作用に対する罪		正答率
R1-18	正解	1	67%

1 正しい

大阪高判昭 35.2.18 は、本記述と類似の事案において証人威迫罪（105 条の 2）の成立を認めている。その理由として、裁判例は「一度証人として証言した後においても判決確定前においては、なお同人が再度証人として尋問を受けることも予測され得ることであり、又被告人において右証言を取消させる目的も希望も有しなかつたとしても、その行為自体が刑事司法の適正な運用を阻害するものとして同条処罰の対象となる」ということを挙げている。

2 誤っている

東京高判昭 35.11.29 は、本記述と類似の事案において、「本罪が成立するために要する犯意としては、自己若しくは他人の刑事被告事件（起訴前の事件を含む）の捜査若しくは審判に必要な知識を有する者又はその親族であることを認識し、かつ、これに対し当該事件に関し故なく面会を強請し又は強談威迫の行為をなすことの認識があれば足り、必ずしも所論のごとき公判の結果に何らかの影響を及ぼそうとの積極的な目的意識を必要としないものといわなければならない」としている。裁判例の結論に賛成する学説は、その理由として、本罪は抽象的危険犯であり、公判の結果に何らかの影響を及ぼそうとする意図がなくても本罪の保護法益たる国の刑事司法作用は害されるということを挙げている。

3 誤っている

大判大 12.12.11 は、本記述と類似の事案において、偽証罪（169 条）の成立を認めている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、偽証罪は、審判作用の適正さを害する抽象的危険犯であるから虚偽の陳述が裁判の結果に影響をもたらしたか否かは本罪の成否に影響しないということを挙げている。

4 誤っている

大判大 3.4.29（百選Ⅱ 120 事件）は、本記述と類似の事案において、偽証罪の成立を認めている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、証人には、自己が過去において体験した事実を記憶どおりに述べる義務があるし、証人が記憶に反する陳述をすれば国の審判作用を誤らせる抽象的危険をもっているということを挙げている。なお、この説からは、証人が自己の記憶どおりに陳述したときは偽証罪にならないが、自己の記憶と異なる陳述をしたときは、それがたまたま客観的真実と合致していても偽証罪が成立することになる。

5 誤っている

最決昭 33.7.31 は、「刑法 172 条にいう虚偽の申告とは、申告の内容をなすところの刑事、懲戒の処分の原因となる事実が客観的真実に反することをいう」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、申告内容が客観的真実に合致している限り、国の審判作用および個人の利益や自由を不法に侵害することはないということを挙げている。よって、虚偽だと思って申告しても、客観的に真実であったのであれば、本罪は成立しない。